

0035495-09.2010.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 142/2010 - 102º Distrito

Policial - Socorro, 1658/2010 - 102º Distrito Policial - Socorro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Denis Maia Rufino

Juiz(a) de Direito: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

DENIS MAIA RUFINO foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0035495-09.2010.8.26.0050 - lauda  
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0035495-09.2010.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 142/2010 - 102º Distrito

Policial - Socorro, 1658/2010 - 102º Distrito Policial - Socorro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Denis Maia Rufino

Juiz(a) de Direito: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

DENIS MAIA RUFINO foi condenado, no dia 04 de abril de 2011, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 03 (três) dias-multa.

Foi interposto recurso defensivo transitando em julgado para o Ministério Público em 22 de fevereiro de 2012.

O Acórdão de fls. 203/212 deu parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas do apelante, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, transitando em julgado para as partes em 29 de março de 2012 (fls. 214).

Foi então, determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor dos réus (fls 217)...

Entretanto, no julgamento do Habeas Corpus nº 266353/SP, o réu DENIS foi beneficiado com regime inicial ABERTO, mantendo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Realizada a audiência admonitória para o réu DENIS, em 10 de abril de 2013 (fls. 238), não houve expedição de guias de recolhimento.

Forçoso reconhecer que o sentenciado André já cumpriu a pena imposta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DENIS MAIA RUFINO, qualificado nos autos, na forma do artigo 66, inciso II, do Decreto Lei nº 7.210/84.

Quanto a multa. expeça-se certidão de Sentença, encaminhando-se os autos ao Ministério Público.

P.I.C.

São Paulo, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA